

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5062343-35.2024.4.02.5101/RJ**RELATORA:** JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA**IMPETRANTE:** ARLINDO LUIZ CHAVES**IMPETRADO:** JUÍZO FEDERAL DA 35ª VF DO RIO DE JANEIRO

**EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SOBRESTAMENTO. TEMA 1254 STJ.
INAPLICABILIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERA INSURGÊNCIA.
EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.**

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Publique-se. Intime-se. Transitado em julgado, dê-se baixa e archive-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 2024.

5062343-35.2024.4.02.5101**510015120079 .V3****MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5062343-35.2024.4.02.5101/RJ****RELATORA:** JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA**IMPETRANTE:** ARLINDO LUIZ CHAVES**IMPETRADO:** JUÍZO FEDERAL DA 35ª VF DO RIO DE JANEIRO**RELATÓRIO**

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face do acórdão que concedeu a segurança em parte para para determinar que o juízo *a quo* proceda à habilitação dos herdeiros/sucessores, na forma da lei, negando a segurança quanto ao pleito de pagamento dos habilitandos ante a necessidade de aferição concreta de aplicação das teses vinculantes mencionadas no voto, especialmente o tema 1141 do STJ e a ADI 5755 julgada pelo STF, com modulação de efeitos e não apreciada pelo juízo de origem.

Em seus embargos, o INSS requer o sobrestamento do feito em razão do tema 1254 do STJ. Alega a existência de omissão quanto à existência de prescrição intercorrente da execução, bem como o prequestionamento da matéria.

É o breve relatório.

VOTO

Nos termos do artigo 48 da Lei nº 9.099/95, os embargos de declaração se prestam a corrigir eventuais obscuridades, contradições, omissões e/ou dúvidas existentes no julgado.

Inicialmente, ressalto que em relação ao pedido de sobrestamento este não merece prosperar, eis que a determinação de suspensão se limita aos processos nos quais tenha havido a interposição de recurso especial ou agravo em recurso especial, o que não é o presente caso.

Tema Repetitivo 1254	Situação Afetado	Órgão julgador	CORTE ESPECIAL	Ramo do direito	DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO
Questão submetida a julgamento	Definir se ocorre ou não a prescrição para a habilitação de herdeiros ou sucessores da parte falecida no curso da ação.				
Anotações NUGEPNAC	RRC de Origem (art. 1030, IV e art. 1036, §1º, do CPC/15). AGU. Afetação na sessão eletrônica iniciada em 3/4/2024 e finalizada em 9/4/2024 (Corte Especial). Vide Controvérsia n. 372/STJ.				
Informações Complementares	Há determinação de suspensão do processamento de todos os processos, individuais ou coletivos que versem sobre a mesma matéria, e nos quais tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, na Segunda Instância, ou que estejam em tramitação no STJ, respeitada, no último caso, a orientação prevista no art. 256-L do RISTJ.				

Com relação à prescrição da pretensão executória em si, o acórdão foi bem claro, não havendo que se falar em omissão. Inclusive, a segurança não foi acolhida nesse ponto. Vejamos:

"Entretanto, quanto ao pleito de recebimento dos valores, ou seja, expedição de nova RPV/precatório necessária a análise concreta do ocorrido nos autos principais à luz dos temas vinculantes acima reproduzidos, sob pena de afronta à ampla defesa, contraditório e devido processo legal e supressão de instância, vez que tal análise não foi efetuada pelo juízo a quo. "

Evidencia-se, portanto, que a embargante pretende a simples modificação do julgado, sem que tenha ocorrido qualquer vício no julgamento. Insurgência esta que deve ser manifestada na via própria, vez que os embargos de declaração não se prestam a este fim.

Por fim, resalto que o INSS sequer especificou quais dispositivos constitucionais pretendia ver questionados..

ISTO POSTO, nos termos da fundamentação supra, voto no sentido de **CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO**. Publique-se. Intime-se. Transitado em julgado, dê-se baixa e archive-se.